

Commessa

Nome Riferimento
Indirizzo
Cellulare
Email
Conto presso il cliente
Codice cliente

SITE SPA
ODA2523602
VIA DEL TUSCOLANO N.15
BOLOGNA 40128
+39051329120
site@sitespa.it
124211

Ordine di vendita N. 4610039748
Revisione N. 0
Data 19.12.2025
Valuta EUR
Contatto
Cellulare
E-Mail

Attenzione : Spedire a
SITE SPA
Via Borzoli, 111/I GE BORZOLI 16153 Italia

Posizione	Codice materiale & descrizione	UM	Data richiesta	Q.tà richiesta	Data confermata	Q.tà confermata	Prezzo Unitario	Sconto	Valore Netto
000010	FCL9A1C0096FGA002	M	06.02.2026	4.000,00 0	06.02.2026	4.000,000	1,1500		4.600,00
	TOL6D 96 4(24 SM G657A1)T/KE-S gy INF 994427 Tol.+ :3,0 %								
TOTALE									4.600,00
8989827FE9									

Termini e condizioni commerciali

N.ordine del cliente e data: ODA2523602 19.12.2025
Termini di consegna: DAP Delivered At Place
Termini di pagamento: R120 RB 120 GG DF FM
Imballaggio: Compreso
Note e commenti :



COPIA INVIATA PER POSTA ELETTRONICA

**Da Riportare
sempre sulle Vs
bollette e relative**

Ordine N. ODA2523602

Del 19/12/25

Pag 1

Revisione 0

Del 19/12/25

Spedire A: SITE SPA C/O

SITE SPA - Genova

Via Borzoli 111/I - 16153 Borzoli - GE - Italy

16153 BORZOLI

GE

SIG.Giorgio Parma 3357823265

LUCCA

140

Il presente ordine si intende effettuato alle condizioni speciali e generali indicate nello stesso.

La merce ordinata dovrà essere fatturata dal venditore separatamente da quella eventualmente oggetto di altri ordini.

Spett. METALLURGICA BRESCIANA SPA

VIALE G.MARCONI, 31

25020 DELLO

BS

P.Iva 02132320173

Buyer: GTVR - v.rocchi@sitespa.it

REV.2 21/01/2019

INVIARE A MEZZO POSTA ELETTRONICA I SEGUENTI DOCUMENTI CON LE MODALITA' PRECISATE DI SEGUITO :

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE TECNICHE
- TEST REPORT DELLE PROVE EFFETTUATE SUI LOTTO OGGETTO DELLA FORNITURA

INDIRIZZO DI INOLTRO : certificates@sitespa.it

OGGETTO DELLA E.MAIL : DOVRA' RIPORTARE IL SOLO CODICE ORDINE DI ACQUISTO SITE, ESEMPIO : ODA1711111

CONDIZIONI SPECIALI :

- 1 - I MATERIALI OGGETTO DI FORNITURA DEL PRESENTE ORDINE DEVONO ESSERE NUOVI E CONFORMI ALLE SPECIFICHE/CAPITOLATI TECNICI EMESSI DAL COMMITTENTE NELLA VERSIONE IN VIGORE ALLA DATA DEL PRESENTE ORDINE CHE AVETE DICHIARATO DI CONOSCERE PIENAMENTE;
- 2 - I MATERIALI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA :
- * DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE INDICANTE LA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE/CAPITOLATI TECNICI EMESSI DAL COMMITTENTE, GLI ESTREMI DEL PRESENTE ORDINE E GLI ESTREMI DEL DDT DI CONSEGNA A CUI SI RIFERISCE;
 - * REPORT PROVE DI COLLAUDO ESEGUITE DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE AI FINI PER ACCERTARE LA PRESENZA E LA CONFORMITA' DEI REQUISITI VERIFICATI
- 3 - UNA EVENTUALE PENALE A NOI APPLICATA DAL NS COMMITTENTE PER FORNITURE DI MATERIALI DA VOI EFFETTUATA NON RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, SARA' DA SITE AUTOMATICAMENTE RIPETUTA, MAGGIORATA DEL 20%, NEI VS. CONFRONTI, OLTRE AGLI ONERI PER EVENTUALI SOSTITUZIONI IN OPERA;
- 4 - IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA RISPETTO ALLA DATA RIPORTATA NEL PRESENTE ORDINE SITE SPA AVRA' LA FACOLTA' DI APPLICARE UNA PENALE PARI AL 2% DEL VALORE MERCE NON CONSEGNATO GIA' A FAR DATA DAL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI CONSEGNA IN ORDINE SINO AD UN MASSIMO PARI AL 10% DEL COMPLESSIVO DELL'ORDINE:

Bologna Li

Il Venditore (Timbro e Firma)

COPIA INVIATA PER POSTA ELETTRONICA

CONTINUA a PAGINA 2



COPIA INVIATA PER POSTA ELETTRONICA

**Da Riportare
sempre sulle Vs
bollette e relative**

Ordine N. ODA2523602 Del 19/12/25

Pag 2

Revisione 0 Del 19/12/25

Spedire A: SITE SPA C/O
SITE SPA - Genova
Via Borzoli 111/I - 16153 Borzoli - GE - Italy

16153 BORZOLI GE
SIG.Giorgio Parma 3357823265

Spett. METALLURGICA BRESCIANA SPA

VIALE G.MARCONI, 31

25020 DELLO BS
P.Iva 02132320173

LUCCA 140

Il presente ordine si intende effettuato alle condizioni speciali e generali indicate nello stesso.
La merce ordinata dovrà essere fatturata dal venditore separatamente da quella eventualmente oggetto di altri ordini.

Buyer: GT/VR - v.rocchi@sitespa.it

N. Pr.	Codice Articolo	Descrizione della Merce	N.Soc.	U.M.	Quantità Ordinata	Consegna Tassativa a Destino	Prezzo Un.
		5- INVIARE LA CONFERMA D'ORDINE TIMBRATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE SECONDO LE MODALITA' PRECISATE NELLA STESSA CONFERMA D'ORDINE, GRAZIE. ===== Il Fornitore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 (come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010). Ai fini della "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art.3 Legge 136/2010 e s.m.i., il fornitore emetterà fatture relative solo al presente ordine, SITE SpA effettuerà i pagamenti esclusivamente sul conto corrente specificato dal Fornitore con apposita comunicazione inviata a SITE SpA, tali pagamenti avverranno tramite l'utilizzo dello strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 3 comma 5 Legge 136/2010 e s.m.i, gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e/o il codice CUP di seguito specificato. L'omissione da parte del Fornitore della comunicazione relativa al conto dedicato di cui in precedenza costituirà motivo di risoluzione di diritto del presente Ordine di Acquisto. L'Ordine di Acquisto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui il Fornitore non assolva agli obblighi pervisti dall'art. 3 Legge n. 136 del 18 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie - GU n. 196 del 23.08.2010) per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Indirizzo stazione appaltante per comunicazione conto corrente dedicato: SINTESI CONSORZIO STABILE VIA DEL TUSCOLANO, 15 40128 BOLOGNA BO CODICE CIG 8989827FE9 ===== NOTA IMPORTANTE : NEL CASO IN CUI IL MATERIALE FORNITO COMPRENDA AGENTI CHIMICI E/O MISCELE, LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE INVIATE ALL'INDIRIZZO E-MAIL SICUREZZA@SITESPA.IT RIPORTANDO IL RIFERIMENTO DELL'ORDINE DI ACQUISTO E DEL CODICE ARTICOLO SITE =====					

RDA 140RDA25002290.

Commesse 9229018.

Annotazioni per il Fornitore:

Si prega di riportare sui Documenti di Trasporto e sulle Fatture il Numero del presente Ordine.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SITE S.P.A. si è censita all'Agenzia delle Entrate pertanto Vi invitiamo ad indicare nel file XML la partita IVA 03983200373 ed il codice destinatario 0000000

Consegna	Vedi Sopra	Shipment
Imballo	Compreso ed idoneo	
Merce Resa	FRANCO DESTINO	
Pagamento	RI-BA Senza spese di INCASSO	
	Fine mese 120	
	Banca Popolare Emilia Romagna Ag 5 (BO),ABI 05387 CAB 02405	

Totale Ordine(Euro)	4.600.00
----------------------------	-----------------

FIRMA **SITE** S.p.A.
IL PROCURATORE SPECIALE

Sigle GT/MR

Art. 1 Efficacia delle Condizioni Generali – Modulo d'Ordine

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicheranno obbligatoriamente ad ogni Ordine di acquisto di beni (di seguito, la merce) e di servizi che l'Acquirente effettuerà nei confronti del Fornitore in indirizzo mediante l'apposito Modulo d'Ordine, denominato "Ordine di Acquisto" e predisposto dall'Acquirente, e ne costituiranno parte integrante ed essenziale. Esse saranno trascritte sull'Ordine di Acquisto o ad esso allegate, e si intenderanno accettate anche in mancanza di apposita sottoscrizione da parte del Fornitore, soltanto per effetto dell'accettazione e/o dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

1.2 Le presenti Condizioni Generali prevarranno su qualsiasi disposizione difforme, contenuta in altri documenti utilizzati dall'Acquirente, salvo quanto espressamente previsto da condizioni particolari riportate nell'Ordine di Acquisto. L'accettazione dell'Ordine comporta da parte del Fornitore la rinuncia totale all'applicazione delle proprie eventuali condizioni generali e particolari di vendita, anche se allegate alla sua offerta o all'accettazione dell'Ordine. Pertanto tali eventuali condizioni generali e particolari del Fornitore saranno inapplicabili e prive di ogni efficacia tra le Parti.

1.3 Se non diversamente stabilito dalle Parti per iscritto, alle presenti Condizioni Generali saranno soggette anche le eventuali prestazioni supplementari che fossero richieste dall'Acquirente dopo la sottoscrizione del Modulo d'Ordine e che il Fornitore accettasse di eseguire.

1.4 Ogni Modulo d'Ordine sarà trasmesso al Fornitore mediante posta elettronica.

Art. 2 Conferma d'Ordine

2.1 L'Ordine dovrà essere accettato dal Fornitore utilizzando l'apposito Modulo di Conferma d'Ordine allegato al Modulo d'Ordine. Non saranno considerate valide eventuali Conferme d'Ordine effettuate senza utilizzare l'apposito Modulo o anche solo parzialmente difformi, per oggetto, condizioni o altro, dall'Ordine effettuato dall'Acquirente.

2.2 La Conferma d'Ordine dovrà pervenire all'Acquirente, presso la sua sede legale, in Bologna, via del Tuscolano n. 15, mediante posta elettronica certificata (PEC) entro il termine tassativo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione del Modulo d'Ordine trasmesso dall'Acquirente. Se richiesto dall'Acquirente, l'originale della Conferma d'Ordine del Fornitore dovrà essere inviato anche mediante il servizio postale.

2.3 Il Contratto di Compravendita (di seguito, "il Contratto") si concluderà nel momento in cui la Conferma d'Ordine perverrà presso la sede legale dell'Acquirente e sarà soggetto alle presenti Condizioni Generali oltre che alle eventuali condizioni particolari contenute nel Modulo d'Ordine.

2.4 Anche in caso di mancata ricezione della Conferma d'Ordine del Fornitore, l'Ordine di Acquisto – e, con esso, le Condizioni generali e particolari – si intenderà comunque accettato (accettazione tacita della proposta contrattuale) qualora il Fornitore esegua la fornitura in esso prevista.

2.5 Prima dell'esecuzione della fornitura, l'Acquirente si riserva la facoltà di apportare variazioni all'Ordine di Acquisto mediante emissione di una "Variante d'Ordine" contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza. Essa si intenderà accettata dal Fornitore, salvo che questi non manifesti per iscritto all'Acquirente, entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della Variante d'Ordine trasmessa dall'Acquirente, la propria indisponibilità ad effettuare la fornitura alle nuove condizioni proposte.

Art. 3 Trasporto – Documenti di trasporto

3.1 Salvo che sia diversamente pattuito per iscritto, tutte le spese di trasporto saranno a carico del Fornitore.

3.2 La merce dovrà essere dotata di imballaggio idoneo ad evitare che essa possa danneggiarsi durante il trasporto o durante le operazioni di carico e scarico.

3.3 La merce dovrà essere sempre accompagnata dal relativo documento di trasporto e dall'ulteriore documentazione d'accompagnamento che fosse richiesta dalla legge o dall'Acquirente o dai Clienti di questa. Tale documento di trasporto e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dovranno essere conformi alla legge e contenere gli estremi dell'Ordine oltre ogni altra indicazione eventualmente necessaria.

3.4 Nel caso di più Ordini che siano evasi contemporaneamente, dovrà essere redatto un documento di trasporto distinto per ogni Ordine.

Art. 4 Consegnata della merce

4.1 La consegna della merce dovrà essere effettuata presso il magazzino dell'Acquirente o nel diverso luogo indicato nel Modulo d'Ordine.

4.2 La consegna della merce si considererà effettuata nel momento dell'arrivo presso il magazzino di questa o nel diverso luogo indicato nel Modulo d'Ordine e della ricezione della stessa da parte del personale all'uopo incaricato dall'Acquirente, e ciò anche nell'ipotesi in cui le spese di trasporto siano state pattuite a carico dell'Acquirente ovvero sia stata questa ad incaricare il Vettore.

4.3 Nell'ipotesi di fornitura da effettuarsi per consegne differite, l'Acquirente avrà la facoltà di precisare, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto ad ogni consegna prevista, il relativo termine e la quantità di merce da consegnare.

4.4 Quando richiesto, la merce dovrà essere accompagnata da specifica dichiarazione di conformità del Fornitore e/o di eventuale altro soggetto deputato a rilasciarla. La dichiarazione di conformità dovrà essere allegata al documento di trasporto.

4.5 La dichiarazione di conformità non comporterà alcuna esclusione o limitazione di responsabilità del Fornitore per eventuale non conformità della merce.

4.6 Quando richiesto, la merce dovrà recare impressi il nominativo del Fornitore, l'anno di produzione e gli eventuali altri dati identificativi.

4.7 La merce oggetto dell'Ordine dovrà essere fornita completa di tutta la documentazione di cui all'Art. 4BIS.2. Tale documentazione costituirà parte integrante della fornitura.

4.8 La presa in consegna della merce non comporterà accettazione della stessa da parte dell'Acquirente, dovendo la merce consegnata essere preventivamente sottoposta a verifica da parte del personale all'uopo incaricato dall'Acquirente e/o dai Clienti di questa.

Art. 4BIS Requisiti di conformità e Documentazione a corredo

4BIS.1 In ottemperanza al § 4.7 accettando il presente Ordine il fornitore dichiara che i beni forniti sono conformi ai requisiti specificati nonché a tutte le Norme e Leggi vigenti, se applicabili, comprese successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a: Direttiva 2006/42/CE – Macchine; Regolamento CPR (EU) 305/2011 – Regolamento per i prodotti da Costruzione; Direttiva EMC 2014/30/UE – Compatibilità Elettromagnetica; Direttiva 2014/35/UE – Bassa Tensione; Direttiva 2011/65/UE – RoHS; Direttiva 1907/2006/EU – REACH. È onere del fornitore segnalare all'Acquirente qualunque variazione in forma scritta, nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della consegna dei beni.

4BIS.2 Accettando l'ordine il fornitore si impegna a consegnare tutta la documentazione a corredo eventualmente applicabile per i beni ordinati, quale ad esempio: Dichiarazioni di conformità previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Direttiva Macchine, EMC, CPR/DOP, ROHS, REACH, ...); Dichiarazione di conformità alle norme tecniche e/o all'ordine di acquisto dell'Acquirente; Documentazione di supporto ad evidenza della conformità, a titolo esemplificativo, test report, certificazione materie prime e/o dei trattamenti (verniciature, zincature, saldature, ecc...), certificati di taratura della strumentazione utilizzata; Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) nel caso l'Ordine preveda il Collaudo in Fabbrica (FAT), contenente il dettaglio delle prove e dei controlli da effettuare durante le attività di produzione in fabbrica e durante i collaudi finali, con le relative modalità esecutive, le frequenze ed i criteri di accettabilità; Schede tecniche; Schede di sicurezza dei prodotti contenenti agenti chimici e/o miscele; Manuale di installazione e/o di montaggio; Manuale d'uso e manutenzione; Certificato di garanzia. La consegna della documentazione prevista può avvenire sia in formato cartaceo che in formato elettronico in base a quanto concordato con il referente dell'Acquirente, fatti salvi ulteriori requisiti specificati nell'Ordine. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in lingua italiana, salvo diversamente specificato.

Art. 5 Passaggio del rischio

5.1 Il rischio per la perdita o l'avaria della merce, anche se dipendenti da caso fortuito, resterà a carico del Fornitore fino all'effettiva consegna della merce effettuata secondo quanto previsto al punto 4.2 unitamente ai documenti di cui al punto 3.3, ferme restando tutte le garanzie dovute dal Fornitore sulla merce venduta.

5.2 Qualora sia stata concordata una consegna comprensiva di installazione / montaggio / messa in funzione, il rischio per la perdita o l'avaria passerà in capo all'Acquirente con il completamento a regola d'arte dell'installazione / montaggio / messa in funzione, ferme restando anche in questo caso tutte le garanzie dovute dal Fornitore sulla merce venduta.

Art. 6 Termini di consegna

6.1 La consegna della merce dovrà essere effettuata tassativamente entro il termine indicato nel Modulo d'Ordine. Nel caso in cui il Modulo d'Ordine contenesse l'indicazione di termini distinti per le partite di merce ivi indicate, ogni singola partita di merce dovrà essere tassativamente consegnata entro il termine indicato per la stessa.

6.2 Il termine di consegna dovrà considerarsi in ogni caso essenziale nell'interesse dell'Acquirente, e qualora esso non venisse rispettato, l'Acquirente potrà:

- a) esigere l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, dandone comunicazione scritta al Fornitore ma con esonero dall'obbligo di provvedere a tale comunicazione entro i tre giorni di cui all'art. 1457, comma 1 c.c.;
- b) ritenere risolto il contratto, senza necessità di dare alcuna comunicazione al Fornitore e senza l'obbligo di effettuare preventivamente l'offerta di cui all'art. 1517, comma 1 c.c.;
- c) procurarsi altrove ed in qualunque tempo la merce e/o il servizio, con esonero dalle formalità di cui all'art. 1516, comma 1 c.c. e con obbligo del Fornitore di rimborsare all'Acquirente l'eventuale differenza tra la spesa occorsa per questo scopo ed il prezzo convenuto.

6.3 In tutti i casi previsti al punto 6.2, l'Acquirente avrà diritto di applicare al Fornitore una penalità per il ritardo, pari al 2% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 20% del prezzo della merce non consegnata o del servizio non completato entro il termine pattuito, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti in conseguenza del mancato rispetto del termine da parte del Fornitore..

6.4 L'Acquirente avrà diritto di compensare qualsiasi somma da essa dovuta, per qualsiasi titolo, al Fornitore anche per forniture diverse da quelle di cui all'Ordine con qualsiasi somma ad essa spettante a titolo di penale per la ritardata esecuzione dell'Ordine.

Art. 7 Prezzo della merce – Fatturazione e pagamenti

7.1 Il prezzo concordato tra le parti per la fornitura della merce e/o del servizio sarà indicato, al netto dell'IVA, nel Modulo d'Ordine, ove saranno specificati anche i termini, le condizioni e le modalità di pagamento.

7.2 Il prezzo, maggiorato dell'IVA secondo aliquota di legge, dovrà essere riportato nella fattura elettronica, redatta nei modi di legge e corredata del "Codice Destinatario" che il Fornitore emetterà nei confronti dell'Acquirente.

7.3 La fattura dovrà altresì riportare gli estremi dell'Ordine e del documento di trasporto, ed in essa la merce venduta e/o il servizio fornito dovranno essere descritti seguendo la stessa elencazione contenuta nel documento di trasporto.

7.4 Il prezzo concordato tra le Parti per la fornitura della merce e/o del servizio dovrà considerarsi sempre come remunerativo di ogni e qualsiasi prestazione del Fornitore, compresi anche, ma in via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'imballaggio della merce, il trasporto e le operazioni di carico, le operazioni di installazione / montaggio / messa in funzione eventualmente affidate al Fornitore, per cui nulla potrà essere preteso da questo in aggiunta a tale prezzo, nemmeno a titolo di rimborso spese o ad altro titolo.

Art. 8 Garanzia

8.1 Ferma restando ogni ulteriore garanzia prevista dalla legge o pattuita per iscritto tra le Parti, il Fornitore garantirà: (a) che la merce fornita e/o il servizio reso siano totalmente immuni da vizi, difetti e non conformità, indipendentemente dalla natura e dall'entità degli stessi; (b) che la merce, quando sia costituita da apparecchiature o da macchinari o da parti o componenti degli stessi, sia perfettamente funzionante; (c) che la merce fornita sia nuova e corrisponda esattamente all'Ordine nonché ai capitolati, alle norme e alle specifiche tecniche dell'Acquirente e dei Clienti di questa; (d) che gli imballaggi siano perfettamente integri.

8.2 Nell'ipotesi che il Fornitore fosse tenuto a provvedere anche alle operazioni di installazione / montaggio / messa in funzione, tutte le garanzie dovute dal Fornitore si intenderanno riferite anche a tali operazioni.

8.3 Nell'ipotesi in cui la merce fornita e/o il servizio reso venissero ordinati con riferimento a capitolati o a norme o specifiche di Clienti dell'Acquirente, essi dovranno inoltre essere perfettamente conformi anche a detti capitolati o a dette norme o specifiche tecniche.

Art. 9 Effetti della garanzia – Penali per non conformità

9.1 In caso di vizi e/o di difetti e/o non conformità di qualsiasi natura essi siano e/o di inidoneità all'uso convenuto, l'Acquirente avrà diritto di ottenere, alternativamente e a propria insindacabile discrezione:

- a) l'eliminazione dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità ad opera del Fornitore e con spese integralmente a carico dello stesso, entro il termine assegnato dall'Acquirente;
- b) la sostituzione della merce e/o la nuova esecuzione del servizio, ad opera del Fornitore e con spese integralmente a carico dello stesso, entro il termine assegnato dall'Acquirente;
- c) una congrua riduzione del prezzo della merce e/o dei servizi difettosi o non conformi;
- d) la risoluzione del contratto di compravendita con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c. e la restituzione integrale di quanto sia stato eventualmente già pagato a titolo di prezzo.

9.2 Nell'ipotesi in cui intendesse avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, di cui al punto 9.1, lettera d), l'Acquirente ne darà comunicazione scritta al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC). A seguito di tale comunicazione l'Acquirente potrà procurarsi altrove la merce, con esonero dalle formalità previste dall'art. 1516, comma 1 c.c. e con obbligo del Fornitore di rimborsare all'Acquirente l'eventuale differenza tra la spesa occorsa per questo scopo ed il prezzo convenuto.

9.3 In luogo di quanto previsto al punto 9.1, lettere a), b) e c), l'Acquirente avrà la facoltà, qualora lo preferisca, di provvedere direttamente o tramite altra impresa all'eliminazione dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità o alla sostituzione della merce e/o del servizio, anche in questo caso con esonero dalle formalità di cui all'art. 1516, comma 1 c.c. e con obbligo del Fornitore di rimborsare all'Acquirente l'eventuale differenza tra la spesa occorsa per questo scopo ed il prezzo convenuto.

9.4 In tutti i casi sopra previsti il Fornitore sarà inoltre tenuto a provvedere al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti dall'Acquirente in conseguenza dell'esistenza dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità e a tenerla indenne da qualsiasi richiesta di reintegrazione in forma specifica, di risarcimento, di rimborso o altro, da chiunque formulata in conseguenza dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità della merce consegnata e/o del servizio reso dal Fornitore e/o delle operazioni di installazione / montaggio / messa in funzione a questo eventualmente affidate.



9.5 Fermo restando quanto stabilito ai punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 13.2, nell'ipotesi in cui la merce fornita e/o il servizio reso risultassero non conformi all'Ordine e/o ai capitolati, alle norme o alle specifiche tecniche dell'Acquirente o di Clienti dell'Acquirente, questa avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore, che nulla potrà eccepire al riguardo, una penale determinata in euro 40,00 (quaranta/00) più un importo da determinarsi in misura pari ad una percentuale del prezzo relativo agli articoli e/o ai servizi cui si riferisce la non conformità e che andrà dal 5% al 10% nei casi di minore gravità, dal 20% al 40% nei casi di media gravità e dal 50% all'70 nei casi di maggiore gravità. Il livello di gravità sarà stabilito dall'Acquirente, a sua insindacabile discrezione.

9.6 L'Acquirente avrà la facoltà di trattenere qualsiasi importo ad essa dovuto dal Fornitore ai sensi di quanto previsto ai punti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, da quanto dovuto al Fornitore stesso a titolo di prezzo sia della fornitura cui si riferisce l'esercizio di tale facoltà che di altre eventuali forniture o a qualsiasi altro titolo.

Art. 10 Durata della garanzia – denuncia dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità

10.1 La durata della garanzia prestata dal Fornitore è fissata in 2 (due) anni dal momento della consegna come individuato al punto 4.2 e/o dal completamento del servizio o, in caso di forniture soggette a collaudo funzionale, dall'effettuazione del collaudo, salvo che per legge il Fornitore sia tenuto a prestare la garanzia per un periodo di tempo di maggiore durata.

10.2 Qualora l'Acquirente fosse tenuto, nei confronti dei propri Clienti, a prestare la garanzia per un tempo maggiore di quello previsto al punto 10.1, il Fornitore sarà a propria volta soggetto allo stesso termine di garanzia nei confronti dell'Acquirente.

10.3 La denuncia dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità e/o dell'inidoneità all'uso convenuto dovrà essere effettuata entro sessanta giorni a far tempo dal completamento della verifica della merce e/o del servizio ovvero, nell'ipotesi di vizi e/o di difetti e/o di non conformità occulti o che comunque fossero accertati solo successivamente alla verifica, a far tempo dall'accertamento degli stessi.

10.4 Nell'ipotesi di merce destinata ad essere messa in lavorazione o comunque utilizzata dall'Acquirente nell'esercizio della propria attività, i termini di prescrizione e di decadenza decorreranno dal giorno di avvenuta effettiva conoscenza dei vizi e/o dei difetti e/o delle non conformità da parte dell'Acquirente a seguito di detta messa in lavorazione o di detta utilizzazione.

10.5 Nell'ipotesi di vizi e/o di difetti e/o di non conformità che fossero denunciati all'Acquirente dai suoi Clienti, il termine di sessanta giorni per la denuncia al Fornitore decorrerà dalla ricezione, da parte dell'Acquirente, di detta denuncia dei suoi Clienti.

Art. 11 Verifica della merce

11.1 La verifica della merce sarà effettuata dal personale di controllo incaricato dall'Acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della merce come definita al punto 4.2, fermo restando quanto previsto ai punti 11.2 e 11.3. Salvo ogni ulteriore accertamento che l'Acquirente ritenesse di effettuare, sarà in particolare verificato:

a) che la merce ricevuta sia chiaramente identificata, che essa corrisponda per tipo e quantità alle indicazioni del documento di trasporto e che la confezione e, se visibile, la merce stessa, siano integre;

b) che la documentazione di accompagnamento sia corretta e completa, secondo quanto richiesto nel Modulo d'Ordine;

c) che in base a controllo visivo e/o strumentale la merce presenti le caratteristiche richieste da capitolati, norme e specifiche tecniche.

11.2 Nell'ipotesi di merce destinata ad essere messa in lavorazione o comunque utilizzata dall'Acquirente nell'esercizio della propria attività, il termine di sessanta giorni di cui al punto 11.1 decorrerà dall'avvenuta messa in lavorazione ovvero dall'avvenuta utilizzazione.

11.3 La merce ordinata in base a capitolati, norme e specifiche tecniche di Clienti dell'Acquirente potrà essere sottoposta a prove, controlli e verifiche da parte di tali soggetti, ed il Fornitore nulla potrà eccepire al riguardo. Le operazioni saranno eseguite secondo le modalità previste da detti capitolati, norme e specifiche tecniche e con obbligo per il Fornitore di fornire il personale, i mezzi, le attrezzature e quant'altro all'uopo necessario, assumendo integralmente a proprio carico le relative spese.

11.4 L'esito favorevole degli accertamenti di cui ai punti 11.1, 11.2 e 11.3 non comporterà in alcun caso la perdita da parte dell'Acquirente delle garanzie alla stessa spettanti né l'estinzione o la rinuncia di alcun suo diritto in relazione ad eventuali vizi e/o difetti.

Art. 12 Fornitura di prodotti brevettati

12.1 Il Fornitore garantisce: (i) che i beni venduti e/o i loro componenti e/o accessori non sono stati prodotti né sono stati da esso forniti in contrasto con diritti di brevetto o altri diritti di terzi; (ii) di essere pienamente legittimato a trasferire all'Acquirente il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i prodotti, sia in Italia che all'estero; (iii) che i servizi da esso prestati non sono stati effettuati in contrasto con diritti di brevetto o altri diritti di terzi; (iv) di essere pienamente legittimato a trasferire all'Acquirente il pieno diritto di utilizzare e riprodurre gli sviluppi ed i risultati derivanti dai servizi effettuati, sia in Italia che all'estero.

12.2 In relazione alla garanzia di cui al punto 12.1 che precede, il Fornitore manleva espressamente e si impegna a tenere indenni l'Acquirente ed i suoi Clienti da qualunque richiesta o azione di rivalsa di terzi per violazione di brevetti, marchi, know-how aziendale, diritti di autore e, più in generale, di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o titolo di privativa industriale sulle merci e/o i servizi forniti.

Art. 13 Responsabilità per i danni derivanti da inadempimento del Fornitore e/o conseguenti a suoi comportamenti – Facoltà dell'Acquirente di riversare sul Fornitore sanzioni o penali applicate nei propri confronti – Sospensione di pagamento disposta nei confronti dell'Acquirente

13.1 Il Fornitore dovrà risarcire ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto provocato all'Acquirente dall'inadempimento di obblighi posti a suo carico dalla legge o dal Contratto e/o conseguente a suoi comportamenti e dovrà tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi richiesta di reintegrazione in forma specifica, di risarcimento, di rimborso o altro, da chiunque formulata in relazione o in conseguenza del suo operato.

13.2 Nel caso in cui, conseguentemente all'inadempimento da parte del Fornitore di obblighi posti a suo carico dalla legge o dal Contratto e/o più in generale al suo operato, fossero applicate sanzioni o penali contrattuali nei confronti dell'Acquirente, questa avrà la facoltà di riversare integralmente le stesse, maggiorandole del 20%, nei confronti del Fornitore, che nulla potrà eccepire al riguardo. L'Acquirente avrà inoltre la facoltà di trattenere il relativo importo da quanto dovuto al Fornitore a titolo di prezzo sia della fornitura cui si riferiscono le sanzioni o le penali che di altre eventuali forniture o a qualsiasi altro titolo.

13.3 Nell'ipotesi di merce destinata ad essere messa in lavorazione e/o di merce o servizi comunque utilizzati dall'Acquirente nell'esercizio della propria attività, qualsiasi sospensione di pagamento disposta nei confronti dell'Acquirente per motivi riguardanti la merce fornita e/o i servizi resi dal Fornitore e/o le operazioni di installazione / montaggio / messa in funzione a questo eventualmente affidate legittimerà lo stesso Acquirente a sospendere a propria volta il pagamento del corrispettivo nei confronti del Fornitore, che nulla potrà eccepire al riguardo.

Art. 14 Assicurazione

14.1 Fermo restando la responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, la fornitura delle merci e/o dei servizi oggetto dell'Ordine dovrà essere assicurata mediante idonea polizza assicurativa stipulata dal Fornitore, con spese integralmente a proprio carico, contro tutti i rischi inerenti alla fornitura stessa o ad essa conseguenti. La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione e coprire tutti i danni diretti ed indiretti, siano essi di natura patrimoniale o non patrimoniale, che potessero subire l'Acquirente, i Clienti di questa ed eventuali terzi in conseguenza dell'operato del Fornitore.

14.2 La stipulazione della polizza assicurativa di cui al punto 14.1 non comporterà alcuna esclusione o limitazione delle responsabilità cui il Fornitore sia soggetto per legge e/o per Contratto.

Art. 15 Divieto di cessione del Contratto o di parte di esso

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, il Contratto o parti di esso, né potranno costituire oggetto di cessione o di delegazione, sotto qualsiasi forma, i diritti derivanti dal Contratto stesso nei confronti dell'Acquirente.

Art. 16 Obbligo di riservatezza e di non concorrenza

16.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali ed a non riprodurre, né divulgare a terzi tutte le informazioni ad esso fornite in relazione all'oggetto dell'Ordine e ricevute in qualunque forma - cartacea, orale o elettronica - inclusi i documenti di qualsiasi natura, nonché, in genere, qualsiasi notizia di carattere tecnico, economico, commerciale, finanziario, così come qualsiasi studio, analisi, disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto.

16.2 Nel caso di fornitura di beni e/o servizi realizzati su disegno, modello o campione di proprietà dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a non produrre, utilizzare o commercializzare direttamente o per interposta persona e/o società beni e/o servizi uguali o simili a quelli oggetto dell'Ordine.

Art. 17 Clausola etica – Responsabilità Amministrativa – Anticorruzione

17.1 Il Fornitore dichiara: (a) di essere a conoscenza della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle società, ed in particolare di quanto stabilito al riguardo dal D. Lgs. n. 231/2001 e dal D. Lgs. n. 81/2008; (b) di essere a conoscenza dell'avvenuta adozione, da parte dell'Acquirente, di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi delle suddette disposizioni; (c) di essere a conoscenza dell'impegno dell'Acquirente nel prevenire e contrastare ogni forma di corruzione e di condotta illecita, come anche espresso dalla Politica Integrata disponibile sul sito web dell'Acquirente (d) di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi espressi nel Codice Etico, che è disponibile sul sito web dell'Acquirente; (e) di obbligarsi a rispettare nei rapporti con l'Acquirente detti contenuti e detti principi; (f) di prendere atto e di accettare che il rispetto di detti contenuti e di detti principi costituisce presupposto imprescindibile ai fini della stipulazione del Contratto e della prosecuzione del rapporto.

17.2 Il Fornitore si obbliga perciò a non porre in essere, e a far sì che anche i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere, nei rapporti con l'Acquirente, atti o comportamenti che rappresentino una violazione del Codice Etico, dei principi anticorruzione, nonché più in generale atti o comportamenti che potrebbero costituire la commissione, anche solo tentata, dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e da ogni altra disposizione di legge modificativa o integrativa della disciplina ivi prevista.

Art. 18 Clausola sociale

Il Fornitore dichiara: (a) di essere a conoscenza che l'Acquirente aderisce ai requisiti di responsabilità sociale afferenti lo standard SA8000 e si impegna a collaborare anche con fornitori, subappaltatori e partner affinché anche questi si orientino verso le stesse logiche riassunte nella definizione di "responsabilità sociale"; (b) di obbligarsi a rispettare i seguenti principi cardine della responsabilità sociale: 1. non utilizzare né sostenere l'utilizzo di lavoro infantile; 2. non favorire né sostenere il "lavoro obbligato"; 3. garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre; 4. rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; 5. non effettuare alcun tipo di discriminazione; 6. non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali; 7. adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali o locali; 8. retribuire i dipendenti nel rispetto della legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro e di quello (eventuale) integrativo aziendale; (c) di prendere atto e di accettare che il rispetto di detti principi costituisce presupposto imprescindibile ai fini della stipulazione del Contratto e della prosecuzione del rapporto.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

19.1 L'Acquirente e il Fornitore si garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, così come disciplinata dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali.

19.2 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo di cui al punto 19.1 che precede nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia, i dati acquisiti in relazione alla fornitura oggetto dell'Ordine saranno raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla conclusione e alla gestione del rapporto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Tali dati saranno conservati per la durata della fornitura e, successivamente al suo completamento, per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione da parte del Fornitore di uno o più obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 14.1, 15, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18, 19.1 e 19.2, e ferma restando ogni altra ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il rapporto con effetto immediato, indipendentemente dall'entità della violazione, dandone semplice comunicazione al Fornitore mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 21 Foro competente

La competenza a decidere su ogni e qualsiasi controversia tra le Parti in qualunque modo riguardante le presenti Condizioni Generali e/o il Contratto è demandata in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.